

CRIME IMPOSSÍVEL

Nesta aula trataremos sobre o crime impossível, caso em que o crime é absolutamente impossível de ser consumado.

Exemplo: suponha que alguém queira matar uma pessoa que se encontra morta. Nesse caso o crime não pode ser consumado; A não poderá efetuar o homicídio, porque B está morto.

O crime impossível pode ocorrer de duas maneiras: **pela absoluta impropriedade do objeto** ou **pela ineficácia absoluta do meio**. Então, seja o meio absolutamente ineficaz ou o objeto material sobre o qual recai a conduta sem a propriedade que geraria determinado crime, não é possível praticar crime algum.

CP, Art. 17 – **Não se pune a tentativa** quando, por **ineficácia absoluta do meio** ou por **absoluta impropriedade do objeto**, é **impossível consumir-se o crime**.

O Código Penal alude que, quando é absolutamente impossível chegar na fase da consumação, por que punir atos executórios? Esses atos executórios teriam como objetivo alcançar um resultado, mas se o resultado não é possível, logo não se pode punir a tentativa.



O crime impossível possui algumas determinações que a Doutrina traz, seriam elas:

- Crime oco;
- Quase crime;
- Tentativa inidônea, inadequada, impossível.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

As expressões **quase crime** e **tentativa inidônea** são muito utilizadas em provas, por isso fique atento a esses termos.

Em regra, os atos preparatórios não são punidos, mas muitas vezes absorvidos pelo crime fim. Ainda que se pratique um crime meio nos atos preparatórios, ele será absorvido em razão do princípio da consunção para um crime fim. É o caso clássico do agente que porta uma arma de fogo, adquirida de maneira ilegal, para matar uma pessoa. Conforme a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o agente não responderá pelo crime de porte de arma de fogo se tiver usado esse porte somente com a finalidade de praticar um homicídio. O agente responderá pela tentativa de homicídio, mas não pelo porte de arma de fogo vez que este será absorvido pelo crime fim.

E se ocorrer um crime meio praticado como um ato preparatório?

Esse é o caso que a Doutrina traz do agente que porta uma arma de fogo de modo ilegal, mas não consegue praticar o homicídio porque a vítima está morta, trata-se de um crime impossível de ser consumado. O detalhe está que o ato preparatório praticado pelo agente, a aquisição dessa arma de fogo, é um crime meio.

Como não houve um crime fim, pois o homicídio era impossível de ser consumado, o agente pode ser punido pelo porte de arma de fogo de maneira isolada? Sim, porque o crime era absolutamente possível de se consumar no que concerne ao homicídio que o agente queria praticar. O porte ilegal de arma de fogo seria absorvido se houvesse um crime possível, um homicídio tentado e consumado. Como não foi o caso, os atos preparatórios podem vir a ser alcançados e punir o agente por esses atos em razão de configurar um crime por si só.

NATUREZA JURÍDICA

- Causa de exclusão da tipicidade;
- Logo, se não há o fato típico, não ocorre crime sequer na modalidade tentada.

ANOTAÇÕES

Espécies

1) Ineficácia absoluta do meio: meio empregado, de execução do crime.

- Se refere ao meio de execução do delito.
- Para que haja crime impossível, o instrumento utilizado deve ser **absolutamente ineficaz** para o alcance do resultado almejado.

Imagine o agente que possui uma arma de fogo defeituosa, a cada dez disparos ele efetua somente um. O agente, efetua sete disparos contra a vítima e nenhuma aciona a munição. Em seguida, a polícia consegue prender o agente.

Neste caso não houve homicídio, logo o agente não responderá por homicídio consumado. Porém, esse agente que possui uma arma relativamente (in)capaz de efetuar disparos responderá por tentativa de homicídio? Sim! A arma de fogo utilizada não era absolutamente ineficaz, era um meio relativamente ineficaz. No caso concreto, não houve disparos com munição, mas seria possível que no primeiro disparo isso acontecesse, logo haveria possibilidade de ocorrer o crime.

- Para averiguar a ineficácia absoluta do meio, deve-se analisar o caso concreto.
 - O meio que é ineficaz para um determinado resultado pode não ser para outro.
 - **Exemplo:** o agente que deseja matar a vítima com açúcar. Nesse caso, o açúcar é um meio ineficaz para o crime de homicídio. Porém, se o açúcar fosse colocado na bebida de um diabético, poderia ser eventualmente um meio eficaz para a prática do crime de homicídio.

2) Impropriedade absoluta do objeto

- Objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa.
- O objeto será absolutamente impróprio quando for inexistente ou quando torna impossível a consumação do crime.
 - **Exemplo:** o traficante que comercializa farinha no lugar de drogas.

ATENÇÃO

Não se configura crime impossível:

1. Súmula n. 567 do STJ – Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, **não torna impossível a configuração do crime de furto.**

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. Crime de roubo, se já perpetrada a violência ou grave ameaça contra a pessoa (*Resp* 1.340.747/RJ, 13/05/2014)

– Exemplo: a tentativa de roubo em um ambiente que não possui bens a serem roubados configura crime pluriofensivo. Desse modo, o fato de o agente ter empregado grave ameaça ou violência, por si só torna possível o crime de roubo.

TEORIAS



25m

1) Teoria subjetiva: deve ser levada em consideração a intenção do agente.

2) Teoria sintomática: dever ser levado em consideração a periculosidade do agente.

3) Teoria objetiva: leva-se em consideração, no mínimo, o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

A Teoria objetiva se subdivide em duas categorias:

a) Teoria objetiva pura: não há tentativa se a idoneidade do meio for absoluta ou relativa.

b. Teoria objetiva temperada: teoria adotada com relação ao crime possível do ordenamento jurídico brasileiro (art. 17, CP).



30m



DIRETO DO CONCURSO

1. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2018) Quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impraticável consumir-se o crime, configura-se o instituto
- da tentativa.
 - do arrependimento eficaz.
 - da desistência voluntária.
 - do arrependimento posterior.
 - do crime impossível.



COMENTÁRIO

Como visto no decorrer da aula, quando de uma ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, configura-se o crime impossível.

ANOTAÇÕES

2. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA/2018) Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue o item a seguir.

O crime é dito impossível quando não há, em razão da ineficácia do meio empregado, violação, tampouco perigo de violação, do bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

COMENTÁRIO

A questão trouxe apenas uma das espécies de crime possível, mas está correta. Quando se tem uma absoluta ineficácia do meio, e não há perigo de lesão ou lesão do ordenamento jurídico da norma penal, está-se diante de um crime impossível.

3. (CESPE/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA/2012) Com base na interpretação doutrinária majoritária e no entendimento dos tribunais superiores, julgue o item seguinte.

Considere que Pedro, penalmente imputável, pretendendo matar Rafael, seu desafeto, aponta em sua direção uma arma de fogo e aperta o gatilho por diversas vezes, não ocorrendo nenhum disparo em razão de defeito estrutural da arma que, de forma absoluta, impede o seu funcionamento. Nessa situação, Pedro será punido pela tentativa delituosa, porquanto agiu com manifesta vontade de matar José.



COMENTÁRIO

Pedro queria matar Rafael usando uma arma de fogo, porém essa arma de fogo apresentava um defeito de ordem estrutural, sendo absolutamente impossível de efetuar disparos, caso de ineficácia absoluta do meio. Contudo, a questão só estaria correta se afirmasse estar de acordo com a teoria subjetiva.

4. (UEG/PC-GO/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) Magrillo, contumaz praticante de crimes contra o patrimônio, decide subtrair uma quantia em dinheiro que supostamente X traria para casa. Para tanto, convida Cabelo de Anjo, seu velho conhecido de empreitadas criminosas. Ao chegar em casa do trabalho, X é ameaçado e, posteriormente, amarrado pelos agentes, que exigem a entrega do dinheiro, mas ao perceberem que não havia nenhum dinheiro com a vítima, a abandonam amarrada aos pés da mesa da cozinha. Nessa hipótese, Magrillo e Cabelo de Anjo praticaram

ANOTAÇÕES

- a. roubo na forma tentada
- b. crime impossível por absoluta ineficácia do meio
- c. furto na forma tentada
- d. crime impossível por absoluta impropriedade do objeto

COMENTÁRIO

O crime de roubo é pluriofensivo, complexo. Na situação hipotética, houve grave ameaça e restrição de liberdade da vítima; logo, este crime não é impossível, pois é um crime de roubo.

5. (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/2015) No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue o item a seguir.

De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio.

6. (CESPE/PM-CE/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/2012) Em relação aos princípios e às normas gerais de direito penal, julgue o item subsecutivo.

Aquele que tenta envenenar o desafeto utilizando gelatina acreditando ser veneno, não será punido pela tentativa de homicídio, pois trata-se de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto material do delito.

GABARITO

- 1. e
- 2. C
- 3. E
- 4. a
- 5. C
- 6. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.